

|          |    |          |          |          |                  |
|----------|----|----------|----------|----------|------------------|
| 일련번호     | 17 | 감사자      | 행정4급 △△△ |          | 공 개(○)<br>비공개( ) |
| 신분상 조치인원 | -  | 재정상 조치방법 | -        | 재정상 조치금액 | -                |

## 통 보

제 목 무상양여에 관한 사항

소 관 부 서 ★★★★★처

조 치 부 서 ★★★★★처

내 용

### 1. 업무 개요

★★★★처는 단지사업 등에서 발생한 잔지를 K-water 「단지사업잔지관리 기준」에 따라 관리 및 처분하고 있다.

### 2. 관련 규정 및 판단기준

K-water 「단지사업잔지관리기준」 제11조에 의거 실제 공공용지 등으로 이용되어 적정 관리기관으로 이관이 필요한 경우 또는 3회 이상 입찰하였거나 수의매각으로도 매각하지 못한 경우 해당 잔지의 공부 및 무상양여 근거서류를 잔지관리주관부서의 장에게 제출하여 승인을 얻은 후 국가나 지방자치단체에 무상으로 양여할 수 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

#### 가. 매각가능성 검토 일부 미흡

★★★★처는 ‘보유잔지 매각공고(포포포포처-1587, 2020. 3. 19.)’ 문서를 시행하여 보유한 잔지(53필지)의 선착순 수의매각을 공고하였으나, (ㄱ)(ㄱ)시가 ‘㉠㉠㉠

저수지 농업용수로 매각중지 요청(토토토과-10329, 2020. 5. 27.)'을 통해 일부 토지(26필지)가 국국국저수지 농업용수로에 해당됨을 사유로 매각 중지를 요청하자 수의매각 공고를 중단하였다.

그 이후, (자)시의 '국국국저수지 농업용수로 관련 무상양여(소유권이전)(토토토과-16289, 2020. 8. 19.)' 요청에 따라 ★★★★★처는 '◁지구개발사업 농배수로 잔지 무상양여 검토 보고(토토토처-3712, 2022. 9. 6.)' 문서를 시행하여 일부 잔지(30필지)가 공공용(농업용수로)으로 이용되고 있으며, 3회 이상 입찰하였거나 수의매각으로도 매각하지 못했음<sup>1)</sup>을 사유로 [표 1]의 필지를 포함하여 무상양여를 추진하였다.

하지만, ★★★★★처가 (자)시의 매각 중지 요청에 따라 매각을 중지한 이후 (자)시에 무상양여한 필지 중 3필지는 (자)시의 매각 중지 요청 시점부터 감사일 현재('24. 11월)까지 공공용(농업용수로)로 사용된 이력이 없는 토지이다.

[표 1] 농업용수로 미사용 토지

| 소재지      | 지목 | 지번     | 면적(㎡) |
|----------|----|--------|-------|
| (자)시 정왕동 | 답  | 567-9  | 42    |
|          |    | 567-11 | 84    |
|          |    | 567-12 | 10    |

자료: 감사 제출자료 재구성

[표 1] 필지의 경우, 공공용으로 사용된 이력이 없으므로 (자)시 요청에 따라 수의매각 공고를 중단할 사유가 없으며, 중도에 중단된 공고를 제외하면 마지막 공고일(2019. 3. 6.)로부터 무상양여 검토일까지 약 3년 6개월의 시간차가 있으므로, 무상양여 전 매각가능성을 추가로 검토할 필요가 있었다.

1) 입찰공고(2010년) 및 수의매각 공고(2013년, 2014년, 2018년, 2019년, 2020년(중단)) 실시

## 나. 무상양여 규정 보완 필요

「국유재산법」 제13조에 따라 무상양여는 의무사항에 해당하지 않고, K-water와 유사하게 잔지 업무를 수행하고 있는 호호호호호호공사는 호호호호호호공사 「용지규정시행세칙」 제36조에 따라, 불용잔지에 한하여 인접토지소유자 또는 국가·지방자치단체에게 무상으로 양여할 수 있다.

하지만, 보유 잔지가 입찰의 경우 3회 유찰, 수의매각의 경우 1회만 미매각 되더라도 국가나 지방자치단체에 무상으로 양여할 수 있으나, 입찰 또는 수의매각 공고의 시점(최근 3년 내 등)을 명시하지 않아 무상양여 시점에 해당 잔지의 매각 가능성 여부를 판단하기 어렵다.

**관계부서 의견** ★★★★★처는 [표 1]의 3필지는 2013~2020년에 걸쳐 매각공고를 5회(입찰 1회, 수의매각 4회) 실시하였으며, 해당 필지가 농배수로로 직접 사용되지 않은 근접토지이기는 하나, 향후 농배수로 공사를 위해 필수적으로 포함되어야 하는 필지로 파악하여 타 필지와 함께 양여하였다는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항

① ★★★★★처장은 향후 잔지 무상양여 시 실제 현황 파악 및 매각가능성 검토를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

② ♠♠♠♠처장은 K-water 「단지사업잔지관리기준」상 무상양여 조건을 재검토하고 잔지의 매각가능성 검토 절차를 보완하시기 바랍니다. (통보)